



HOCHSCHULE LUZERN

# ITRE

Durchsetzung von Rechten

[andrehenri.kuhn@hslu.ch](mailto:andrehenri.kuhn@hslu.ch)

# Agenda für 3 Wochen

## Teil 1 (heute) **IT-Projekt: Grundlagen und Vertrag**

- Juristische Herausforderungen beim Vertragsabschluss
- Praktische Hinweise für Verträge bei Projekten

## Teil 2 (in einer Woche) **IT-Projekt: Wartungsvertrag**

- Inhalt eines Wartungsvertrags
- Unterscheidung Supportvertrag / SLA

## Teil 3 (in zwei Wochen) **Durchsetzung von Rechten**

- Rechte (aus Vertrag oder Vertragsverletzungen) geltend machen

---

# Agenda

- Abgrenzungen zwischen Rechtsgebieten
- Zivilrechtliche Verfahren
- Mediationsverfahren
- Kurzer Überblick zum Strafverfahren

# Was haben wir heute vor?

## Lernziele

- Ich kann die Verfahren im öffentlichen Recht und im Zivilrecht unterscheiden.
- Ich kann die Grundzüge im Strafverfahren einem Kollegen erläutern.
- Ich zähle die wesentlichen Gerichtsstände auf.
- Ich kann über den wesentlichen Verlauf eines Gerichtsverfahrens berichten.
- Ich nenne die Rechtsmittel gegen Gerichtsentscheide oder Urteile und erkläre deren Grundzüge.

Danach wissen wir:

**Recht haben und Recht bekommen ist nicht dasselbe!**

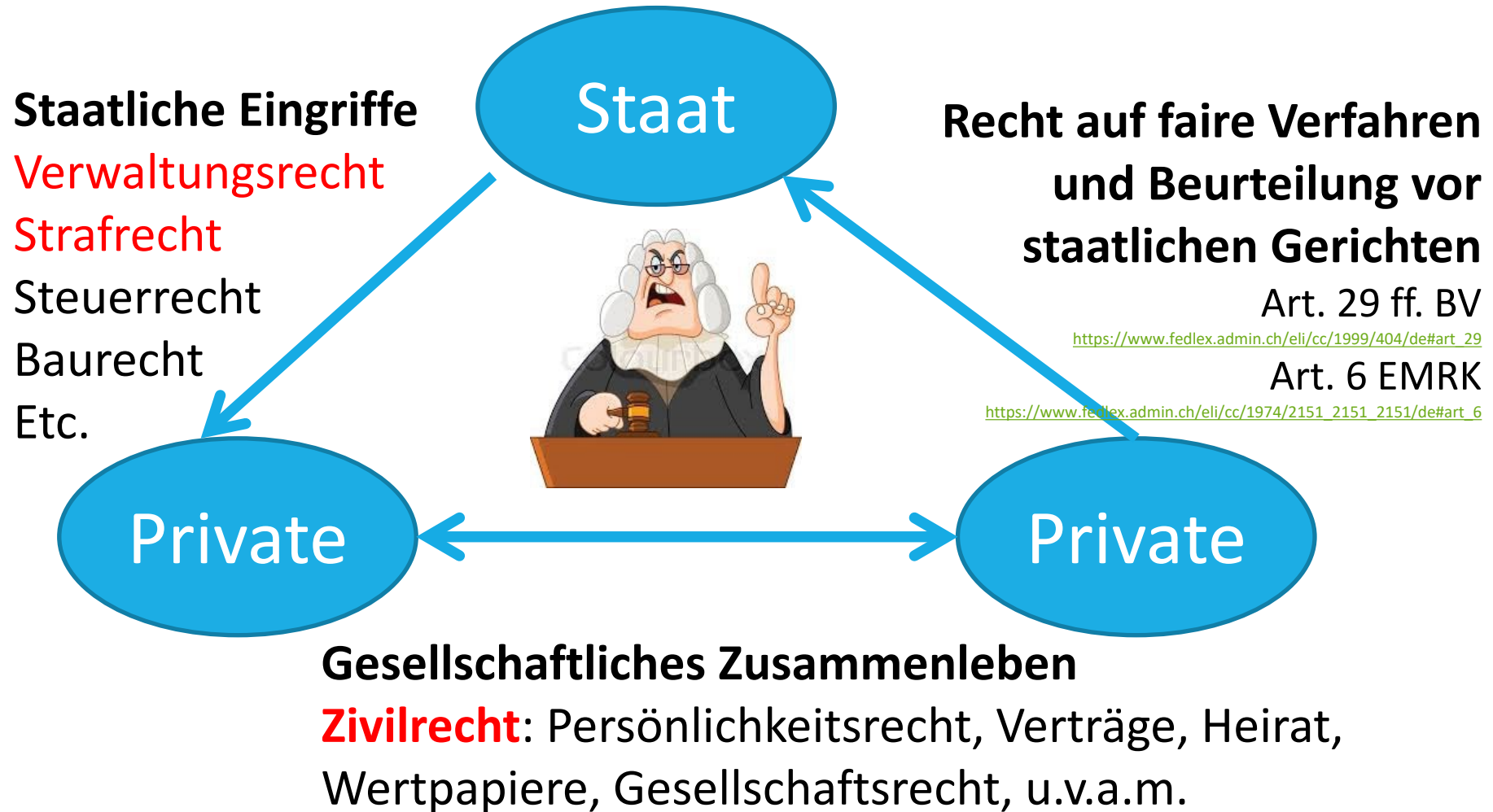
Das materielle Recht muss **im Verfahren durchgesetzt** werden.



Abgrenzungen zwischen Rechtsgebieten

---

# Das «magische» Dreieck



# Abgrenzungen zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht (Zivilrecht)

## Vier Theorien zu Abgrenzung

- Subordinationstheorie (der Staat ist mit hoheitlicher Gewalt ausgestattet)
- Interessentheorie (ein Rechtsatz wird zur Wahrnehmung öffentlicher Interessen erlassen)
- Funktionstheorie (eine Norm dient der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe)
- Modale Theorie (eine Norm ist privatrechtlich, wenn deren Rechtsfolgen eine zivilrechtliche Folge nach sich zieht)

# Abgrenzung öffentliches Recht und Strafrecht

Abgrenzung nach **Engel-Kriterien** (vgl. BGE 147 I 57, E. 5.2 und Art. 6 EMRK)

- Zuordnung zum Strafrecht durch eine Norm (StGB oder Nebenstrafrecht)
- Natur der Handlung und deren Folgen (je schwerwiegender das Delikt und deren Auswirkung, desto eher gehört es zum Strafrecht)
- Schwere der Sanktion (Eingriffe in die „bestrafte“ Person, bspw. unbedingte Freiheitsstrafen)



# Fragen: Welches Recht liegt vor?

- Führerausweisentzug
- Darlehen Ihres Arbeitgebers an Sie
- Erteilen einer Baubewilligung
- Kündigung des Mietvertrags
- Parkbusse in der Stadt Luzern
- Entscheid des Strassenverkehrsamts bzgl. Zulassung eines Motorfahrzeugs
- Hausdurchsuchung durch die Polizei
- Schadenersatzforderung wegen Persönlichkeitsverletzung
- Busse wegen geringfügigem Ladendiebstahl

# Materielle Abgrenzung nach Konsequenzen pro Rechtsgebiet

Hilfestellung zur Abgrenzung bei vorgenannten Theorien

## Zivilrecht

- OR, ZGB etc.
  - ZPO
  - Vertragsfreiheit
- Pflichten aus Gesetz

Konsequenzen:

→ oft Haftung

## Strafrecht

- StGB, Nebenstraf-R.
  - StPO
  - Verbote / Gebote
- Pflichten für den Staat

Konsequenzen:

→ Strafen

## Verwaltungsrecht

- Bund, Kanton unterschiedlich
- Abläufe der Verwaltung
- Ansprüche von Privaten

→ oft Verfügungen oder bspw.  
Entzug Bewilligung

→ Eingriffe in Freiheiten



# Zivilrechtliche Verfahren

---

# Merkmale im zivilrechtlichen Verfahren

- **Dispositionsmaxime:** Die Privaten klären den Sachverhalt, d.h. die Private wird von Beginn bis Ende des Verfahrens den Gegenstand des Verfahrens festlegen.
- **Untersuchungsgrundsatz:** Die Private legen dem Richter dar, was sich zugetragen hat (Behauptungslast) und nennen die Beweise (Beweislast)
- **Anwaltsmonopol** (ausser für spezifische Verfahren: bspw. SchKG oder Mietgericht)

# Privatrechtliche Durchsetzung von Rechten: Zivilprozess

- Es gilt die Zivilprozessordnung (ZPO)
- <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/de>

## - 1. Titel: Gegenstand und Geltungsbereich

### - Art. 1 Gegenstand

Dieses Gesetz regelt das Verfahren vor den kantonalen Instanzen für:

- a. streitige Zivilsachen;
- b. gerichtliche Anordnungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit;
- c. gerichtliche Angelegenheiten des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts;
- d. die Schiedsgerichtsbarkeit.

# Beispiel

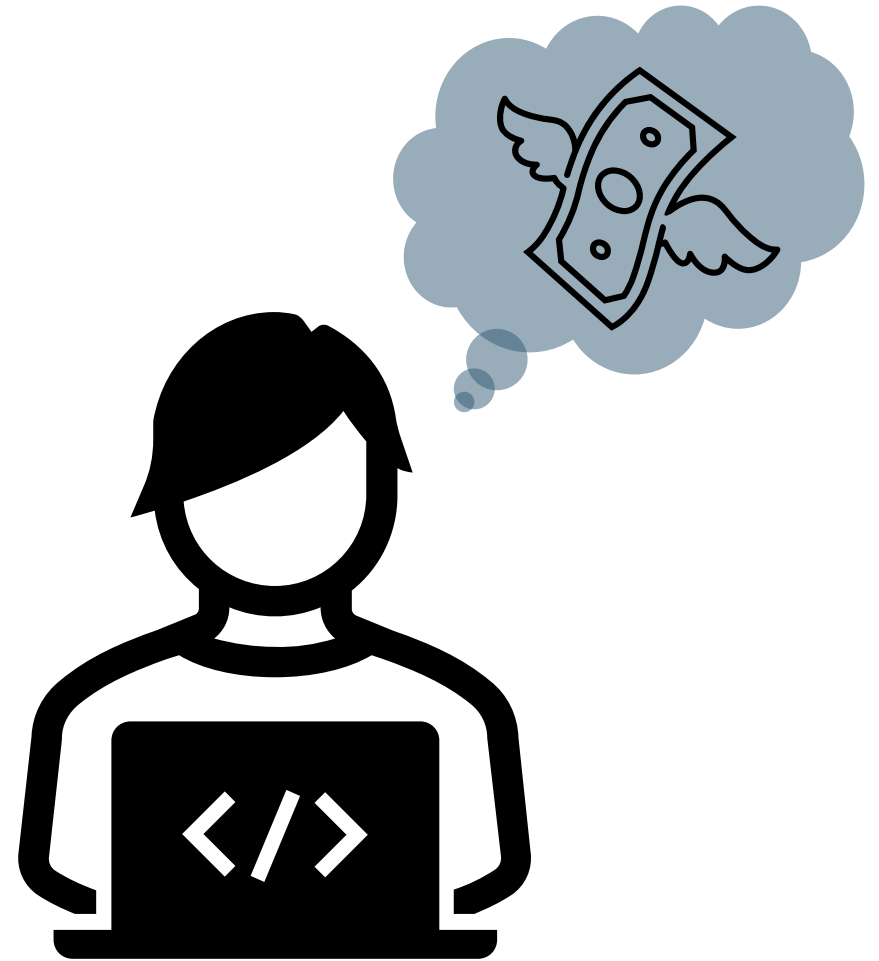
Sie haben als Freelancer die letzten drei Monate für eine Unternehmung eine Datenbanklösung entwickelt, dort getestet und eingeführt

Gemäss Vertrag mit dem Unternehmen war vereinbart, dass Sie 120.- / Stunde bezahlt werden und die Stunden wöchentlich rapportieren.

Nachdem Sie während drei Monaten die Rapporte jeden Freitag zugestellt haben senden Sie die Rechnung an das Unternehmen für 200 Stunden Aufwand. Die Rechnung lautet auf CHF 24'000.-.

Das Unternehmen zahlt trotz Mahnungen nicht und macht Ausreden geltend.

**Was machen Sie jetzt?**



# Betreibung oder Schlichtungsgesuch?

Wie weiter bei offenen Forderungen (in Geld) oder komplexeren Fällen?

**Betreibung** einleiten (Forderungen in Geld)

1. (eventuell) Rechtsvorschlag
2. (provisorische) Rechtsöffnung oder
3. Zivilverfahren mit Schlichtungsgesuch

<https://www.betreibungsschalter.ch/de/startseite/>

<https://www.betreibung-konkurs.ch/informationen/betreibung//>

**Schlichtungsgesuch** direkt stellen für komplexere Forderungen oder Klagen (Art. 202 ff. ZPO)

- Bevor eine Klage vor Zivilgericht angehoben werden kann, ist (meistens) ein Schlichtungsverfahren zu durchlaufen (je nach Kanton unterschiedliche Behördenbezeichnung)
- Eine Eingabe muss bereits die Rechtsbegehren beinhalten, die später vor Gericht anhängig gemacht werden sollen.
- Die Verhandlung erfordert regelmässig die Präsenz der Parteien.

➔ **Einigung oder Klagebewilligung**

# Örtlich zuständiges Gericht / Betreibungsamt

- **Gerichtsstand** = Ort, wo das Verfahren und die Verhandlung durchgeführt wird
- Grundsatz (vgl. Art. 10 ZPO)
  - Für Klagen gegen natürliche Personen gilt das Gericht am **Wohnsitz**. Dies muss allenfalls über die Einwohnerkontrolle der Gemeinde ausfindig gemacht werden.
  - Für Klage gegen juristische Personen muss am **Sitz der Gesellschaft** geklagt oder betrieben werden (dies ist nicht immer gleichbedeutend mit der Büroadresse). Das zefix.ch gibt über Unternehmen Auskunft.
- Vorsicht: zu diesen Regeln gibt es zahlreiche **Ausnahmen** im Gesetz (Art. 20 ff. ZPO)
- Ausnahmen können auch vertraglich vereinbart werden: „Ausschliesslicher Gerichtsstand für Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag sind die Gerichte von (Ort)“ (vgl. Art. 17 ZPO)



# Bestandteile einer Rechtsschrift

- **Parteien** (Wer gegen wen?)
- **Rechtsbegehren** (will was? Streitwert?)
- **Begründung** (woraus? Behauptungen mit Angaben der Beweismittel)
- **Sachverhalt** (kurze Schilderung, was passiert ist)
- Allenfalls rechtliche Ausführungen (bei Schlichtungsgesuchen nicht notwendig, bei Klagen allenfalls ratsam, um das Gericht auf Spezialnormen hinzuweisen)

# Verfahrenssprache

Neu seit 1.1.2025

- Grundsätzlich wird in der **Amtssprache des Kantons** verhandelt, die auf den Gerichtsstand zutrifft (Art. 129 Abs. 1 ZPO)
- Ausnahmsweise kann, falls kantonale vorgesehen, in
  - In einer anderen Amtssprache verhandelt werden, wenn die Parteien einverstanden sind (Art. 129 Abs. 2 Bst. a ZPO)
  - Englisch verhandelt werden, wenn die Parteien damit einverstanden sind und es sich um eine internationale, handelsrechtliche Streitigkeit handelt (Art. 129 Abs. 2 Bst. b ZPO)

# Anträge

Sehr geehrter Herr Gerichtspräsident, Frau Gerichtspräsidentin

Ich bitte Sie um Gutheissung der folgenden

## Anträge

1. Die Gesuchsgegnerin sei zur Zahlung von CHF 24'000.- nebst Zins von 5 % ab 1. März 2025 zu verpflichten.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gesuchsgegnerin.

# Schlichtungsverfahren

Art. 202 ff. ZPO: [https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/de#part\\_2/tit\\_1/chap\\_2](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/de#part_2/tit_1/chap_2)

- Falls sich die Parteien einigen wird oft eine Vereinbarung vom Friedensrichter vor Ort erstellt und von beiden Parteien unterschrieben oder der Friedensrichter nimmt die Aussagen zu Protokoll.
- Werden sich die Parteien **nicht einig**, so stellt der Friedensrichter eine **Klagebewilligung** aus.
- Mit der Klagebewilligung kann innert 3 Monaten vor Zivilgericht geklagt werden (Vorsicht, in Mietsachen besteht eine kürzere Klagfrist von 30 Tagen!)
- Der Friedensrichter / die Schlichtungsbehörde kann statt der Klagebewilligung,
  - falls es um Vermögensrechtliche Streitigkeiten bis HF 2'000.- geht, einen **Entscheid** fällen.
  - für gewisse Streitigkeiten (bspw. Miete und Pacht oder Streitwert bis CHF 10'000.-) einen **Entscheidvorschlag** unterbreiten.

# Klage und Kostenvorschuss

- Die klagende Partei schiesst die Gebühren für jeden Verfahrensschritt vor.
- Ist eine Partei mit einem Entscheid oder einem Entscheidvorschlag vom Freidensrichter nicht einverstanden, muss die diesen innert 20 Tagen (formlos) ablehnen.
- Nach Erhalt der Klagebewilligung hat die Klägerin drei Monate Zeit, um Klage vor Zivilgericht zu erheben.
- Nach dem Eingang der Klage wird das Gericht als erstes eine Verfügung über einen Kostenvorschuss erstellen (für Luzern siehe § 5 JusKV: [https://srl.lu.ch/app/de/texts\\_of\\_law/265](https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/265))
- Falls eine Partei mittellos ist, kann Sie einen Antrag um unengeltliche Rechtspflege stellen (Art. 117 ZPO). Allenfalls wird der Antrag stellenden Partei auch ein Rechtsvertreter zugestanden (eigenes Verfahren).
- **VORSICHT:** Verliert die mittellose Partei den Prozess, muss sie innert 10 Jahren nach dem rechtskräftigen Urteil mit einer Rückerstattung rechnen, falls sie wieder zu Vermögen kommt!

# Verfahrensgrundsätze

Art. 52 ff. ZPO: [https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/de#part\\_1/tit\\_3/chap\\_1](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/de#part_1/tit_3/chap_1)

- Handeln nach **Treu und Glauben** (faïres Verhalten)
- **Rechtliches Gehör**: Die Parteien haben im Verfahren die gleichen Rechte, Akten einzusehen, Kopien zu erstellen und die Korrespondenz des Gericht wird auch der Gegenpartei zugestellt.
- **Öffentlichkeit**: Grundsätzlich kann das Verfahren vor Gericht öffentlich zugänglich von Dritten mitverfolgt werden (davon gibt es Ausnahmen: meist im familienrechtlichen Angelegenheiten, oder sonst bei überwiegenden schutzwürdigen Interessen einer Partei)
- **Verhandlungsgrundsatz**: jede Partei muss die **Behauptungen** beweisen. Gelingt das nicht, kann der Prozess verloren werden. Wichtig: **Bestreitungslast**: Behauptungen, die von einer Partei nicht bestritten werden, gelten als anerkannt!!
- Untersuchungsgrundsatz (Ausnahme): In gewissen vom Gesetz vorgesehenen Fällen ermittelt das Gericht den Sachverhalt und die Beweise (bspw. im Kindesrecht).
- **Dispositionsgrundsatz**: Das Gericht darf den Parteien nicht mehr zusprechen, als sie verlangen und nicht weniger, als sie anerkennen.

# Ausstand

Art. 47 ff. ZPO: [https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/de#part\\_1/tit\\_2/chap\\_3](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/de#part_1/tit_2/chap_3)

- Eine Richterperson tritt in den **Ausstand**, wenn
  - Sie in der Sache ein persönliches Interesse hat.
  - Sie schon anderweitig mit der Streitsache tätig war.
  - Anderweitig vorbefasst oder befangen erscheint.
  - In einem Lebensverhältnis mit einer der Parteien steht.
- Wer einen solchen Grund entdeckt, muss diesen **SOFORT geltend machen**. Geschieht dies nicht, gilt die Richterperson als genehmigt.

# Unterschiedliche Verfahrensarten

- **Vereinfachtes Verfahren** (siehe in Art. 243 ff. ZPO)
  - für vermögensrechtliche Streitigkeiten bis CHF 30'000.-
  - U.a. Miete und Pacht
  - Hier stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest, falls Parteien hilflos sind
- **Summarisches Verfahren** (siehe in Art. 250 ff. ZPO)
  - Im Gesetz aufgezählte Fälle (bspw. gewisse Entscheide im SchKG-Verfahren)
  - Vorsorgliche Massnahmen, etc.
- **Ordentliches Verfahren** (Art. 219 ff. ZPO)
  - Alle Klagen, für welche kein besonderes Verfahren vorgesehen ist.
  - (siehe vereinfachtes oder summarisches Verfahren)



# Ablauf des (ordentlichen) Verfahrens vor Gericht

i.d.R. nach erfolglosem Schlichtungsverfahren

- Klage im Doppel einreichen inkl. Beweismittelverzeichnis mit Klagebewilligung.
- Rechnung für den Gerichtskostenvorschuss bezahlen.
- Das Gericht gibt der beklagten Partei die Möglichkeit, sich zu Klage zu äussern (Klageantwort).
- Allenfalls gibt das Gericht der Klägerin die Möglichkeit, auf die Klageantwort zu reagieren (Replik), worauf die Beklagte nochmals Stellung nehmen darf (Duplik).
- Oft (nicht immer) erlässt das Gericht eine Beweisverfügung mit „wer was zu beweisen hat“.
- Teils (nicht immer) lädt das Gericht zur Instruktionsverhandlung ein.
- Danach kommt die Einladung zur Hauptverhandlung.
- Das Gericht wird vor Ort versuchen, die Parteien zu versöhnen.
- Gelingt das nicht, folgt das kontradiktorische Verfahren direkt in der Hauptverhandlung und daraus folgt dann ein Urteil.

# Beweismittel

Art. 150 ff. ZPO: [https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/de#part\\_1/tit\\_10](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/de#part_1/tit_10)

- **Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen.**
- Beweismittel können Urkunden, Augenschein, Gutachten, Zeugenaussagen, Parteibefragungen etc. sein.
- Das Gericht würdigt dabei die Beweise frei (Art. 157 ZPO) und bildet sich somit eine eigene Überzeugung.
- Neue Beweismittel müssen spätestens an der Hauptverhandlung (und da bis zum Parteivortrag) eingebracht werden. Ausnahmen bestehen für echte Noven, d.h., wenn der Beweis erst danach entstanden ist.

# Fristen, Gerichtsferien

**Fristen sind im Verfahren „heilig“!**

## – **Art. 144** Erstreckung

<sup>1</sup> Gesetzliche Fristen können nicht erstreckt werden.

<sup>2</sup> Gerichtliche Fristen können aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn das Gericht vor Fristablauf darum ersucht wird.

## – **Art. 145** Stillstand der Fristen

<sup>1</sup> Gesetzliche und gerichtliche Fristen stehen still:

- a. vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern;
- b. vom 15. Juli bis und mit dem 15. August;
- c. vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar.

<sup>2</sup> Dieser Fristenstillstand gilt nicht für:

- a. das Schlichtungsverfahren;
- b. das summarische Verfahren.

<sup>3</sup> Die Parteien sind auf die Ausnahmen nach Absatz 2 hinzuweisen.

<sup>4</sup> Die Bestimmungen dieses Gesetzes über den Stillstand der Fristen sind für alle Klagen nach dem SchKG<sup>97</sup>, die vor einem Gericht einzureichen sind, anwendbar. Sie sind für die Beschwerde vor der Aufsichtsbehörde nicht anwendbar.<sup>98</sup>

Nützliches **Tool**

<https://fristenrechner.ch/>

Ohne Gewähr!

# Urteil

- Viele Gerichtsverfahren enden nicht mit einem Urteil, sondern mit einem Vergleich, einer Klageanerkennung oder einem Rückzug. Diese gelten dann wie ein „Urteil“ und können durchgesetzt werden (bspw. mit einer Betreibung).
- Das Urteil (Endentscheid) befindetet darüber, ob die Anträge der Klägerin (teilweise) gutgeheissen oder abgelehnt werden.
- Nach Ablauf der Rechtsmittelfrist erwächst das Urteil in Rechtskraft und kann dann durchgesetzt werden (bspw. durch Betreibung, Wohnungsausweisung mit Hilfe der Polizei etc.).

# Bestandteile einer Rechtsschrift / eines Urteils

## Rechtsschrift

- **Parteien** (Wer gegen wen?)
- **Rechtsbegehren / Anträge** (will was? Streitwert?)
- **Begründung** (woraus? Behauptungen mit Angaben der Beweismittel)
- **Sachverhalt** (kurze Schilderung, was passiert ist)
- Allenfalls rechtliche Ausführungen

## Endentscheid / Urteil

- Parteien
- Urteilsdispositiv
- Erwägungen mit
  - Sachverhalt (falls strittig)
  - Beweiswürdigungen
  - Rechtlichen Begründungen

# Prozess gewonnen, habe ich nun das Geld?

- NEIN! Das Gerichtsurteil ist erst eine Anordnung an die unterlegene Partei, eine vom Gericht festgelegte Summe sowie die Partei- und die Prozesskosten zu bezahlen.
- ABER: das rechtskräftige Urteil ist ein „definitiver Rechtsöffnungstitel“ (Art. 80 SchKG). Damit kann ein Rechtsvorschlag vermieden werden und zügig das Pfändungs- oder Konkursverfahren angegangen werden.
- Wenn das Pfändungs- oder Konkursverfahren absolviert wurde, bestehen folgende Möglichkeiten:
  - Es kann die Forderung aus dem Urteil (teilweise) eingetrieben werden.
  - Es gibt für nicht erhältlich gemachte Forderungen eine (teilweisen) Pfändungsausfall- oder Verlustschein.

[https://gerichte.lu.ch/rechtsgebiete/schuldbetreibung\\_und\\_konkurs/uebersicht/einleitung](https://gerichte.lu.ch/rechtsgebiete/schuldbetreibung_und_konkurs/uebersicht/einleitung)

# Hürden fürs Prozessieren

- Hohe Gerichtskosten
- Grosse Parteientschädigungen
- Hohe Kostenvorschüsse
- Anwaltskosten für Prozessbegleitung (die auch bei Obsiegen ev. nicht voll gedeckt sind)
- Inkassorisiken

# Alternativen

- Schiedsgerichtsverfahren
- Mediationsverfahren
- Medialer Druck (Vorsicht vor strafbaren Handlungen / Äusserungen)
- Vertragliche vorgesehene Eskalationsverfahren
- Ev. Strafanzeige oder Strafantrag stellen (falls auch strafbares Verhalten vorliegt)





# Mediationsverfahren



# Mediation – Stichworte zum Ablauf

Art. 213 ff. ZPO

- Freiwillig zwischen den Parteien, wird vertraglich vereinbart.
- Es wird ein Mediator / eine Mediatorin bestimmt.
- Der Mediator / die Mediatorin leitet das Verfahren und unterstützt die Parteien dabei, den Sachverhalt zu ermitteln und allfällige Rechtsfragen zu klären.
- Die Mediatorin / der Mediator erstellt Regeln für die Gespräche und einen geordneten Ablauf.
- Die Mediation ist (streng) vertraulich und der dabei ergründete Inhalt darf nicht in ein Gerichtsverfahren eingebracht werden.
- Entsprechende Vereinbarungen / Mediationsverträge können von einem Gericht anerkannt und vollziehbar erklärt werden.
- Die Parteien tragen die Kosten der Mediation vollumfänglich.

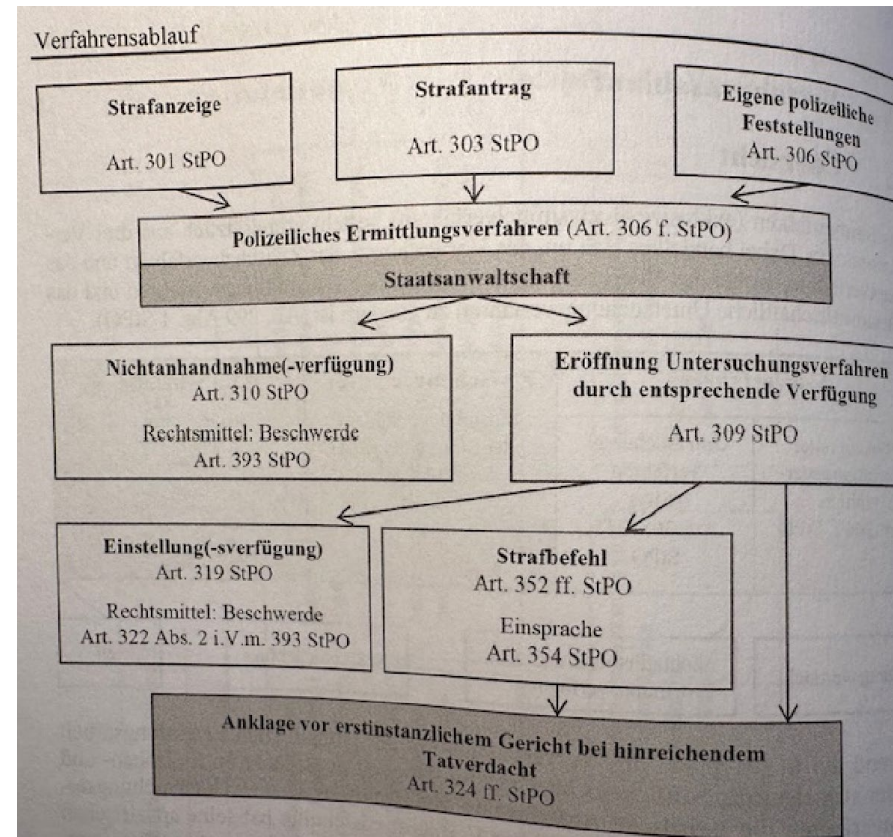
[chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.swissarbitration.org/wp-content/uploads/2021/05/mediation\\_2019\\_webversion\\_german.pdf](https://www.swissarbitration.org/wp-content/uploads/2021/05/mediation_2019_webversion_german.pdf)



# Kurzer Überblick zum Strafverfahren

---

# Strafverfahren - Ablauf



# Literaturauswahl

Nicht prüfungsrelevant

- CONRAD, Kommentierte Rechtsschriften für Studium und Praxis, Zürich 2014
- EIKER/HUBER/BARIS, Grundriss des Strafprozessrechts, 2. Aufl., Bern 2020
- FISCHER/SIMONI/GESSLER, Kommentierte Musterklagen, Band I bis IV, 2. Aufl., Zürich 2022
- KIENER/RÜTSCHKE/KUHN, öffentliches Verfahrensrecht, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2021
- SURY, Digital in Law, Bern 2021
- SUTTER-SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 4. Aufl., Basel 2025

---

**Vielen Dank!**

**HSLU** Hochschule  
Luzern

[www.hslu.ch](http://www.hslu.ch)  
[andrehenri.kuhn@hslu.ch](mailto:andrehenri.kuhn@hslu.ch)